

1013543-25.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Licenciamento de Veículo

Magistrado: João Mário Estevam da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o sistema de Controle de Furto e Roubo de Veículos, pela autoridade de polícia judiciária responsável, cuja gestão dos bloqueios é exercida pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL); e o bloqueio por Gravames financeiros ou de intenções de gravame, cuja inclusão por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG) é de responsabilidade da B3 - Brasil Bolsa Balcão (Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013543-25.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013543-25.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Licenciamento de Veículo

Requerente:

Gervasio Domiciano

Requerido:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Mário Estevam da Silva

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Gervasio Domiciano contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN, objetivando a conclusão do procedimento de transferência do veículo de placas FYK 3333, para a sua titularidade, e emissão de novo CRV.

Citado, o DETRAN-SP ofertou contestação. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva alegando ser incompetente para realizar o pretendido desbloqueio. No mérito, pugnou pela improcedência.

Réplica anotada.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, prescindindo de realização de audiência ou de outras provas.

As provas necessárias à apreciação da matéria foram ou deveriam ser apresentadas pelo autor na petição inicial e pelas rés na contestação, em observância ao art. 396, do CPC.

A preliminar arguida entrelaça-se com o mérito e com ele será decidida.

Do mérito:

A pretensão autoral se escora na tese de inércia injustificada e de ineficiência na alteração cadastral, por transferência de titularidade, e emissão de novo documento veicular (CRV).

Contudo, noticiou-se a que sobre o veículo recaem restrições. Confira-se:

"O veículo citado está registrado em nome de NUNO ALVARO FERREIRA DA SILVA desde 09/11/2004, último licenciamento ocorreu em 15/12/2005. Há registro de comunicado de venda em nome do autor, incluído em 09/10/2007.

Constam restrições, sendo que uma delas refere-se a arrolamento de bens, incluído em 07/12/2005, com anotação de que a ocorrência de alienação ou transferência deve ser comunicada à Receita Federal num prazo de 48 horas.

A anotação acima está normatizada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1565, de 11 de maio de 2015 artigo 8º. Sendo que o artigo 9º estabelece que a averbação do arrolamento poderá ser cancelada mediante solicitação do contribuinte.

Em anexo encontra-se o Anexo Único da instrução acima citada para comunicação da alienação do bem e que deve ser protocolada junto à Receita Federal da cidade de domicílio do proprietário vendedor.

Demais restrições judiciais, obstam que seja feita qualquer alteração no cadastro do veículo, inclusive licenciamento."

Conforme bem salientado pelo DETRAN-SP, a competência para inserir e excluir restrições na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é das respectivas autoridades ou entidades legitimadas.

A título de exemplificação, a contestação trouxe à luz o sistema RENAJUD, sob a responsabilidade do Poder Judiciário; o sistema de Controle de Furto e Roubo de Veículos, pela autoridade de polícia judiciária responsável, cuja gestão dos bloqueios é exercida pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPOL); e o bloqueio por Gravames financeiros ou de intenções de gravame, cuja inclusão por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG) é de responsabilidade da B3 - Brasil Bolsa Balcão (Lei Federal n. 11.822/2008 e Resolução Contran n. 689/2017).

Portanto, não se trata de impedir o licenciamento do veículo através de meio inidôneo, como quer fazer crer a parte autora. Não se vislumbra hipótese de renovação do licenciamento condicionado ao pagamento de tributos, mas sim a existência de restrições judiciais que obstaculizam o licenciamento.

A improcedência é medida de rigor, sendo oportuno consignar que o julgador não está obrigado a comentar todos os dispositivos legais mencionados nos quais se embasou para formar seu convencimento; basta, para tanto, que as decisões sejam fundamentadas de forma satisfatória, cumprindo, assim, a ordem prevista no artigo 93, IX, da CF.

Desnecessárias outras elucubrações.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação e, por conseguinte, declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual e ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Sem custas e verba honorária em primeira instância, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

P.Int.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA